

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2095/2536

อัยการ จันทบุรี
ร้อยตำรวจเอก เลื่อน ญาณวิฒ นา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 4

ลูกกระเบิดที่ไม่มีชนวนหัวท้ายมีความสมบูรณ์อยู่ใน ตัวเองพร้อมที่จะใช้งาน
หากนำชนวนหัวและชนวนท้ายมาประกอบเข้าด้วยกันก็จะสามารถทำการยิงได้ทันที
จึงเป็นวัตถุระเบิดหรือเครื่องกระสุนปืน ตามความหมายของพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา
4(2) และ (3)

คดีสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันมากับคดีอาญาหมายเลขแดงที่
1818/2534 และ 1820/2534 ของศาลชั้นต้น แต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้
อุทธรณ์ฎีกา คงขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีสำนวนนี้ โดยให้เรียก
จำเลยสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1818/2534 ว่าจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เรียก
จำเลยคดีสำนวนนี้ว่าจำเลยที่ 3 เรียกจำเลยสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่
1820/2534 ว่าจำเลยที่ 4

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันมีลูกระเบิดที่ใช้ยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดของจีนคอมมิวนิสต์ขนาด 60 มม. จำนวน 373 ลูก ใช้ยิงร่วมกับเครื่องยิงลูกระเบิดของจีนคอมมิวนิสต์ แบบ 31 อันเป็นเครื่องกระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองสำหรับการค้าเพื่อการจำหน่าย อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 55, 78 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ตรีของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 55, 78 วรรคแรกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ลงโทษจำคุก 15 ปี ตรีของกลาง จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า ลูกระเบิดของกลางไม่มีชนวนหัวท้ายที่จะนำมาประกอบเข้าด้วยกัน จึงไม่เป็นวัตถุระเบิดซึ่งอยู่ในสภาพใช้ทำการยิงได้ นั้น เห็นว่า ลูกระเบิดของกลางแต่ละลูกก็มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเอง พร้อมทั้งจะใช้งานหากนำชนวนหัวและชนวนท้ายมาประกอบเข้าด้วยกัน ก็จะสามารถทำการยิงได้ทันที ดังนั้น ลูกระเบิดของกลางจึงเป็นวัตถุระเบิดหรือเครื่องกระสุนปืนตามความหมายของพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 4(2) และ (3) แล้ว"

พิพากษายืน

(มงคล สระแก้ว-พัลลภา พิสิษฐ์สังฆการ-สุนพ กิรติยุดิ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ